

한국서부발전(주) 상임감사위원 개 선 · 주 의(기관·신분) 요 구

제 목	안전소모품 예산 집행 부적정
소 관 부 서	◎◎발전본부 ㉹㉹㉹㉹㉹ ㉹㉹㉹㉹㉹
조 치 부 서	태안발전본부 ㉹㉹㉹㉹㉹ ㉹㉹㉹㉹㉹, 인재경영처 경영지원부, 서인천발전본부 경영지원부
구 분	예산관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따라 국민과 근로자 안전 확보를 위하여 필요한 안전 관리 및 예방관련 업무에 대한 지원 및 투자를 적극 추진하고 있으며, 「예산집행 가이드라인」을 통해 이러한 예산에 대해서는 연중 우선적으로 집행하도록 하여¹⁾ 안전관리 업무에 만전을 기하도록 하고 있다.

◎◎발전본부 ㉹㉹㉹㉹㉹ ㉹㉹㉹㉹㉹은 본부 내 건설공사와 관련한 현장 안전관리 및 지도·감독 업무를 담당하고 있으며 안전 관련 기술지원, 교육·훈련, 물품·장비 구매 등을 위해 안전기술용역비, 안전소모품 등의 예산 계정을 편성 받아 운영하고 있다.

1) 「2023년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」 및 「2024년도 예산집행 가이드라인」 IV. 안전예산 관리기준 참조

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「임직원 청렴·윤리규정(행동강령)」 제14조(예산의 목적외 사용 금지) 제1항에 따르면, 임직원은 법인카드 사적 사용, 업무추진비의 부당사용 등 부적절한 예산 집행과 출장비, 업무추진비 등 업무활동을 위한 예산을 사전허가 없이 목적 외의 용도로 사용하여 회사에 재산상 손해를 입혀서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◎◎발전본부 ○○○○○은 2023. 11. 24. 「○○○○ 동절기 대비 안전용품 구매 시행」을 통해 직원 ■■■(4직급(나), 18년 입사)의 입안, 팀장 ◆◆◆(3직급, 16년 입사)의 결정으로 ‘안전소모품’ 예산을 사용하여 총 437만 원 상당(부가세 포함)의 방한자켓 21벌을 구매하였고, 이를 ○○○○ 직원 21명에게 배부하였다.

[표 1] 2023. 11. 24. 「○○○○ 동절기 대비 안전용품 구매 시행」 공문 및 검수서류

민감정보 포함 자료로 삭제 조치	좌동
-------------------	----

※ 출처: 전자결재문서 및 ○○○○ 제출자료

이와 관련하여 국민권익위원회는 ‘안전소모품 예산 횡령 신고’²⁾를 접수하고 구매를 지시한 ◆◆◆ 및 이를 시행한 ■■■, 구매물품을 수령한 기타 19명에 대하여 2024년 6월경부터 약 8개월간 조사를 진행하였으며, 2025년 1월 위원회 의결을 거쳐 행동강령 위반사실을 회사로 통보하는 한편 형법 제356조 업무상 횡령·배임죄에 대하여 경찰청으로 이첩하였다.³⁾

이러한 국민권익위원회의 행동강령 위반사실 통보에 대하여 기관 차원의 조치 이행을 위해 감사 처분의 전제 사실인 ‘예산의 목적외 사용 여부’를 판단하고자 ① 예산편성기준을 위반하였는지, ② 건설산업안전보건관리비 집행기준을 위반하였는지, ③ 방한복을 일괄 지급받은 상황에서 ■■■■■의 경우 타 사업소와 달리 추가 구매할만한 특별한 사정이 있었는지 등에 대해서 검토할 필요가 있다.⁴⁾

① 예산편성기준 위반 여부 검토

「2023년도 예산편성기준」(이하 ‘예산편성기준’이라 한다)에 따르면 ‘안전소모품’은 작업자의 안전 확보 및 건강장해 예방을 위한 작업 용구와 성능시험을 위한 시험장치 중 설비품목 외 안전장구 구입비 등의 용도로, 안전화·보호구·표지용구·검출용구·방독면, 방역물품(보건마스크, 손소독제, 체온계), 근로자 건강장해 예방물품(온열·한랭질환 예방품목 및 기타 보건용품) 등을 구매할 수 있으며, ‘피복비’는 기본적으로 사업소 근무직원에 대하여 방한복을 2년 1착 지급하도록 기준을 마련하고 있다.

2) 최초 신고 내용은 안전관리실내 안전 예산을 ■■■■■ 직원과 상급자의 고가 스포츠 의류와 스마트 워치 구입에 사용하였고 실제 구매품목 및 구매수량과 다르게 기안하였다는 내용이었다. (국민권익위원회 의결서 2025제1분과14호, 2025.1.20.)

3) 형법 제356조 업무상 배임·횡령죄에 대하여 경찰 수사 결과, ‘불송치(혐의없음)’으로 결정되었다. (2025.5.27.)

4) 국민권익위원회 의결서는 주로 해당 세 가지 사항에 대한 검토를 근거로 행동강령 위반사실을 통보하였다. (국민권익위원회 의결서 2025제1분과14호, 2025.1.20.)

[표 2] 「2023년 예산편성기준」 상 안전소모품 및 피복비 편성기준

표시단위	예산 편성 기준 및 요구 기준	주관부서																																	
안전소모품	○ 발전운전원 현장점검 등 작업자의 안전을 확보하기 위한 안전관련 소모품 - 기본품목 : 차단기 조작상태 표시라벨, 랜턴(건전지) 등 ※ 사업소의 경우, 자율편성 대상으로 자체 편성 가능 ○ 작업자의 안전 확보 및 건강장해 예방을 위한 작업 용구와 성능시험을 위한 시험장치 중 설비품목 외 안전장구 구입비 - 기본품목 : 안전화, 보호구, 표지용구, 검출용구, 방독면, 방역물품(보건마스크, 손소독제, 체온계), 근로자 건강장해 예방물품(온열질환, 한랭질환 예방품목 및 기타 보건용품) 등 ○ 사내 공중이용시설 내 내방객 등 일반국민의 중대재해 예방을 위한 소모성 안전장구 구입비 ※ 사업소의 경우, 자율편성 대상으로 자체 편성 가능 ※ 기준단가 : 본사 주관부서 지급기준에 따름 ※ 첨부 ① 사업장별 기준정수 및 보유현황, 보충소요량, 산출내역 <table><tr><th rowspan="2">품 목</th><th rowspan="2">수 량</th><th rowspan="2">단 가</th><th colspan="3">예 산</th><th rowspan="2">증 감 사 유</th></tr><tr><th>'22전망</th><th>'23요구</th><th>증 감</th></tr><tr><td>⋮</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>합 계</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> ② 추가 요청사유 및 내역(구체적 명시) ※ 사업장별 정수기준 및 보충소요량 기준으로 산정	품 목	수 량	단 가	예 산			증 감 사 유	'22전망	'23요구	증 감	⋮							합 계							안전경영실									
	품 목				수 량	단 가	예 산			증 감 사 유																									
		'22전망	'23요구	증 감																															
⋮																																			
합 계																																			
피복비	○ 업무상 피복착용이 필요한 직원의 피복제작에 소요되는 비용 - 산출기준 : 지급대상자 × 지급기준 × 단가 ※ 품목 : 지급기준에 따라 구분(예 : 작업복(하복), 작업복(동복), 근무복(하복), 근무복(동복), 스웨터 등) ※ 지급기준 : 피복 지급기준 및 단가표상 기준(예 : 1착/3년) ※ 대상인원 : 해당품목 지급대상 전체 인원 ※ 지급인원 : 연도별 실제 지급 인원('23년은 추정인원) ※ 기준단가 : 본사 주관부서 지급기준에 따름 ○ 피복 지급기준 - 일반피복(근무복, 특수피복, 작업복) <table><tr><th colspan="3">구 분</th><th>지급기준</th><th>지 급 대 상</th></tr><tr><td>근무복</td><td>하계</td><td>반팔티</td><td>1착/1년</td><td>작업복 지급대상</td></tr><tr><td>방한복</td><td colspan="2">잠 바</td><td>1착/2년</td><td>작업복 지급대상</td></tr><tr><td rowspan="4">작업복</td><td rowspan="2">하계</td><td>일반(上)</td><td>1착/2년</td><td rowspan="2">사업소 근무자 ※ 단, 본사 현장 관리·감독 직무자 예외 지급</td></tr><tr><td>일반(下)</td><td>1착/2년</td></tr><tr><td rowspan="2">동계</td><td>일반(上)</td><td>1착/2년</td><td rowspan="2">사업소 근무자 ※ 단, 본사 현장 관리·감독 직무자 예외 지급</td></tr><tr><td>일반(下)</td><td>1착/2년</td></tr><tr><td colspan="5">(이하 생략)</td></tr></table>	구 분			지급기준	지 급 대 상	근무복	하계	반팔티	1착/1년	작업복 지급대상	방한복	잠 바		1착/2년	작업복 지급대상	작업복	하계	일반(上)	1착/2년	사업소 근무자 ※ 단, 본사 현장 관리·감독 직무자 예외 지급	일반(下)	1착/2년	동계	일반(上)	1착/2년	사업소 근무자 ※ 단, 본사 현장 관리·감독 직무자 예외 지급	일반(下)	1착/2년	(이하 생략)					관 리 처 정보기술처
구 분			지급기준	지 급 대 상																															
근무복	하계	반팔티	1착/1년	작업복 지급대상																															
방한복	잠 바		1착/2년	작업복 지급대상																															
작업복	하계	일반(上)	1착/2년	사업소 근무자 ※ 단, 본사 현장 관리·감독 직무자 예외 지급																															
		일반(下)	1착/2년																																
	동계	일반(上)	1착/2년	사업소 근무자 ※ 단, 본사 현장 관리·감독 직무자 예외 지급																															
		일반(下)	1착/2년																																
(이하 생략)																																			

이와 관련하여 「예산편성기준」상 안전소모품으로 구매할 수 있는 ‘기본품목’에 방한복이 명시되어 있지 않으므로, 해당 규정이 ‘열거적 규정’인지 ‘예시적 규정’인지 살펴볼 필요가 있다. 열거적 규정은 기재된 항목만 허용하되 나열되지 않은 품목을 원칙적으로 허용하지 않는 데 반해, 예시적 규정은 일반적으로 추상적·포괄적 성격을 지니며 대표적인 항목을 안내하거나 방향성을 제시하는 규정으로 제시된 취지에 맞는 유사·관련 항목에 대해서도 지출할 수 있다.⁵⁾

② 산업안전보건관리비 사용기준 위반 여부 검토

5) 예를 들어, 열거적 규정은 “예산 외의 의무부담행위는 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우를 제외하고는 할 수 없다.”(지방재정법 제33조 제2항)와 같은 사례이며, 예시적 규정은 “공공기록물은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다. 예: 문서, 도면, 사진, 마이크로필름, 전자문서 등”(공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 제2조)와 같이 표현된다.

규정은 아니나, 이러한 법규에서 제시한 사용기준을 준용하여 본 사안의 방한자켓 구매 적정성을 살펴볼 수 있을 것이다.

2022. 6. 2. 개정 전 「사용기준」에서는 건설사업장 근무 근로자의 산업재해와 건강장해 예방을 위한 목적으로만 사용해야 한다고 엄격하게 규정하면서 「별표 2」 안전관리비의 항목별 사용 불가내역에 방한복을 포함하여 근로자 보호 목적으로 보기 어려운 피복이라고 명시하였고, 이러한 법률에 근거하는 판례에서도 방한복을 산업안전보건관리비 지출대상으로 볼 수 없다고 판시하였다(대구지법 포항지원 2019. 11. 7. 선고 2019고단416 판결).

그러나 이 경우에도 산업안전보건관리비로 방한복을 구매하지 못하도록 한 것은 전체 근로자에게 일괄 지급하는 경우를 의미하며⁶⁾ [표 3]과 같이 「사용기준」 제7조 제1항 제3호 다목에 따라 안전관리자 등의 업무용 피복을 구매하는 것은 가능하다.

아울러 2022. 6. 2. 개정된 「사용기준」(고용노동부 고시 제2022-43호)에서는 ‘산업안전보건관리비의 사용 유연성을 보다 강화할 필요’에 따라 사용성 확대를 개정 사유로 「별표 2」 안전관리비의 항목별 사용 불가내역을 폐지하였으므로, 본 사안에서 문제되는 방한자켓 구매가 적용받는 현행 「사용기준」을 준용하여 볼 때 업무상 필요가 인정되는 경우 방한복 구매는 전면 금지되지 않는 것으로 확인된다.⁷⁾

6) 고용노동부 「안전관리비 해설집」(2019, p.107)에 따르면 방한복의 사용가능여부에 대하여 “모든 노동자에게 지급하는 피복은 「예정가격 작성기준」(기획재정부 계약예규) 상 복리후생비에 포함되고 부정적 사용(일시적 한파를 사유로 장기적 사용가능한 방한복을 구매·지급 등) 여지가 많아 전면확대는 곤란하다” 라고 하여 전체 근로자에게 일괄 지급하는 경우를 제한하였다.

7)  방한자켓 구매 시행일은 2023. 11. 24. 이므로 개정된 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(2022.6.2. 개정·시행)의 적용을 받는다.

[표 3] 고용노동부 고시 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 관련 규정

제7조(사용기준) ① 도급인과 자기공사자는 안전보건관리비를 산업재해예방 목적으로 다음 각 호의 기준에 따라 사용하여야 한다.

3. 보호구 등

가. 영 제74조제1항제3호에 따른 보호구의 구입·수리·관리 등에 소요되는 비용

나. 근로자가 가목에 따른 보호구를 직접 구매·사용하여 합리적인 범위 내에서 보전하는 비용
다. 제1호가목부터 다목까지의 규정에 따른 **안전관리자 등의 업무용 피복**, 기기 등을 구입하기 위한 비용

라. 제1호가목에 따른 안전관리자 및 보건관리자가 안전보건 점검 등을 목적으로 건설공사 현장에서 사용하는 차량의 유류비·수리비·보험료

[별표 2] 안전관리비의 항목별 사용 불가내역 (2022.6.2. 개정·삭제)

3. 개인보호구 및 안전장구 구입비 등 (제7조제1항제3호 관련)

나. 근로자 보호 목적으로 보기 어려운 피복, 장구, 용품 등

1) 작업복, **방한복**, 방한장갑, 면장갑, 코팅장갑 등

다만, 개정전 「사용기준」에서 방한복을 구매불가 품목으로 지정한 것은 장기적으로 사용가능한 방한복을 일시적 한파를 이유로 구매·지급하는 등 목적 외 용도로 방만하게 사용할 가능성이 크므로 전체 근로자에게 지급하는 방한복은 복리후생비(피복비)로 구매하도록 한 것이며, 이러한 취지를 고려할 때 업무상 필요나 특별한 사정이 없는 한 내부통제 강화 차원에서 복리후생비(피복비)로 구매하는 것이 권장된다.

③ 방한복 중복구매 및 예산낭비 여부 검토

본사 인재경영처 경영지원부는 근무복, 작업복, 방한복 등 업무상 필요 피복에 대하여 전체 사업소 소요 수량을 일괄 구매하여 [표 3] 「피복지급기준표」에서 정한 지급대상·수량 등에 따라 지급하고 있는 바, 당시 관리처(현 인재경영처) 경영지원부는 2022. 7. 19. 「피복지급제도 개선(안)」을 통해 지급기준을 일

부 변경하였고 2022. 10. 6. 「22~23년 동계방한복 제작구매 단가계약」을 체결하였다.

◎◎발전본부 ㉔㉔㉔㉔㉔ 직원 21명은 본사에서 일괄 구매한 동계 방한복을 지급받은 상황에서⁸⁾ 2023. 11. ㉔㉔㉔㉔㉔에서 구매한 방한자켓을 별도로 지급받았으므로, 이러한 구매를 시행할 특별한 사정이 있었는지, 중복 구매로 인한 예산 낭비가 아닌지 검토할 필요가 있다.

이러한 점에 대하여 ㉔㉔㉔㉔㉔은 2년 1착으로 일괄 제공하는 방한복의 경우 건설사업장 및 현장 옥외 근무 등을 고려하지 않은 채 사업소 직원 전체를 대상으로 지급하는 피복이므로, 실내가 아닌 외부 건설현장 등 야외 근무가 많고 추위에 노출될 가능성이 높은 ㉔㉔㉔㉔㉔ 업무 특성 및 수요를 특수한 사정으로 고려해야 한다고 답변하였다.

그러나 옥외 현장 근무라는 업무 특성을 감안하여 중복구매나 예산낭비가 발생한 것은 아니라고 하더라도 「피복지급표」에 따르면 건설사업장의 경우 주관부서에 지급완화 대상부서로 지정 요청할 수 있고 타 건설사업소의 경우 이와 같이 운영하고 있다는 점을 고려할 때, 이러한 절차를 거치지 않은 채 별도 구매한 것은 절차적 타당성이 부족할 뿐만 아니라 내부통제 강화 취지에 벗어나는 조치이다.

따라서 향후 제도운영에 있어서 원칙적으로 피복 지급완화를 신청하고 기타 특별한 사정에 따라 별도 구매가 필요한 경우 사전에 주관부서의 협조 및 예산 통제를 거쳐 피복비(복리후생비)를 추산받아 집행하도록 업무프로세스를 확립하고 내부통제를 강화하도록 운영할 필요가 있다.⁹⁾

8) ◎◎발전본부 ㉔㉔㉔㉔㉔ 직원 21명 중 17명은 2년 1착, 나머지 4명은 본인이 신청하지 않은 사유로 4년 1착을 지급받았다.

9) 특정 예산 계정을 배정받지 않았다고 해서 해당 예산으로 지출이 금지되는 것은 아니며, 예산운용

[표 3] 피복지급표

구 분	지급기준	지급대상	비 고
작업복	1착/2년	·본사 제외 전 사업소 근무자 -신입사원은 사업소 배치시 3착 지급 -야광띠는 현장근무지 여건에 따라 운영 -지급완화 대상부서는 1착/1년 지급 -본사근무, 휴직 등으로 사업소에 전입 되어 최근 2년내 지급받은 실적이 없는 직원은 사업소 배치시 3착 이내 지급 가능	
방한복	1착/2년	·작업복 지급대상 직원	

1. 하계·동계 작업복은 1착/2년 원칙이나 현장 작업 근무 중 훼손되어 확인된 경우에는 추가 지급 할 수 있다.(단, 사업소 예산 범위내)

2. 석탄설비 직접 취급부서, 화학설비 직접 취급부서, 건설사업장 등 피복 훼손이 심한 경우 사업소에서 인정하는 지급완화 대상부서는 1착/년으로 지급 가능하다.
(지급완화 대상부서 별첨, 단, 직제 및 담당업무 변경 등 사업소 요청시 변경 가능)

3. 근무복, 작업복, 방한복은 사업소에서 여유분(사업소 현원의 10% 이내)을 포함해 신청 할 수 있다. (필요시 부서단위로 조기 지급 가능)

4. 본사 근무자 중 현장 관리·감독 직무자는 해당 근무복·작업복·특수피복을 지급할 수 있다.

5. 상근 별정직은 해당업무 담당직원에 준하여 지급한다.

6. 지급대상 직원이라도 해당직무에 종사하지 않거나 실질적으로 불필요한 경우에는 지급하지 아니한다.

7. 근무복, 작업복, 방한복의 경우 신청기준 년도에 미신청 하거나 재사용 가능한 피복 반납시 다른 품목을 신청하거나 해당 피복금액의 50% 범위내에서 대체피복을 지급할 수 있다.
- 다른품목 신청(작업복 하복상의 대신 하복하의 2벌 신청 또는 반팔티 신청 등)
- 대체피복 지급(피복지급기준표외 품목으로 업무시 착용 가능하며 로고표시)
- 반납피복은 여유분에 포함 관리

8. 지급받은 피복은 청결하게 관리 및 착용해야 하며, 지급대상이더라도 여유 피복이 있는 경우 신청하지 않는 등 예산절감에 협조해야 한다.

※ 출처: 전자결재문서 및 인재경영처 경영지원부 제출자료 중 관련 내용 발췌

의 효율성 및 관리회계 측면에서 주관부서에 편성한 후 해당 부서의 사전 협의를 거쳐 ERP 지출 결의시 예산 통제를 득하도록 하고 있다.

관련자 의견 및 검토 결과

◎◎발전본부 ㉹㉹㉹㉹㉹은 포괄적 예산 규정에 대해서도 관련 법률의 취지 및 내부통제 고도화 등을 고려하여 적정하게 운영하겠다고 하였으며, 본사 인재경영처 경영지원부는 이러한 제도적 보완을 위하여 관련 규정을 개정하고 적정하게 관리하겠다는 의견을 밝혔다.

조치할 사항

태안발전본부장은 안전예산 집행의 내부통제를 강화하고 적정하게 사용할 수 있도록 본부 ㉹㉹㉹㉹㉹에 재발방지 교육을 시행하시기 바랍니다. (기관주의)

서인천발전본부장은 안전소모품 예산에 대한 적정한 통제를 제대로 거치지 않은 직원 ◆◆◆에 대해 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다. (신분주의)

인재경영처장은 방한복 등 피복 수량이 추가로 필요한 경우 주관부서에 신청 및 협조, 예산통제를 거치도록 내부통제 강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (개선)

- 관 련 자 -

성명(사번)	소 속	사유	신분상 조치	조치기관
◆◆◆	♣♣♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣	예산 집행시 필요적 절차 누락	경 고	♣♣♣♣♣♣♣♣ ◇◇◇◇◇◇◇